

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6651/2537

นายนพชัย ทรัพย์อนันต์ทวีหรือสกุลเก่ง
ศึกษา

โจทก์

นายนพชัย ทรัพย์อนันต์ทวีหรือสกุลเก่ง
ศึกษา

เจ้าหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ายสมพูล หลวงคำแดง

ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 124, มาตรา 135 (2), มาตรา 153

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายแล้ว คำสั่งนั้นมีผลทันที จำเลย
ย่อมหลุดพ้นการล้มละลาย หลุดพ้นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกลับคืนสู่ฐานะเดิม
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยเพื่อแบ่งให้แก่เจ้า
หนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, 124 ฎีกาของเจ้าหนี้ซึ่งได้
แย้งเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปให้จำหน่าย
คดีเจ้าหนี้เสียจากสารบบความ

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายแล้ว คำสั่งนั้นมีผลทันที จำเลย ย่อมหลุดพ้นการล้มละลาย หลุดพ้นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดกลับคืนสู่ฐานะเดิม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจรวบรวมทรัพย์สินของจำเลยเพื่อแบ่งให้แก่เจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, 124 ฎีกาของเจ้าหนี้ซึ่งโต้แย้งเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปให้จำหน่ายคดีเจ้าหนี้เสียจากสารบบความ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สมาน เวทวินิจ-สุทธิ นิชรโรจน์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายประสงค์ คุณาจิรภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน ปัทมราชวิเชียร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ